

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/25/259

הצעת חוק המוסיקה הישראלית, התשפ"ג–2022

1. מטרת החוק
מטרתו של חוק זה לקדם ולעודד שימור, יצירה והפצה של מוסיקה ישראלית.
2. הגדרות
בחוק זה –
"זמר עברי" – מוסיקה ישראלית שנכתבה עם מילים בשפה העברית;
"זמר ערבי" – מוסיקה ישראלית שנכתבה עם מילים בשפה הערבית;
"חוק יסודות התקציב" – חוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985;¹
"מוסיקה ישראלית" – שירים מכל מגוון הסגנונות המוסיקליים אשר נוצרו בישראל או על ידי אזרח ישראלי, המורכבים מלחן עם מילים או בלי מילים;
"תקליט" – כהגדרתו בחוק הספריות הציבוריות, התשל"ה–1975;²
"השר" – שר התרבות והספורט.
3. מינוי מועצה
למוסיקה ישראלית ומטרותיה
(א) השר ימנה מועצה למוסיקה ישראלית (בחוק זה – המועצה);
(ב) המועצה תפעל לתמיכה, עידוד, קידום ושימור המוסיקה הישראלית והפצתה, עידוד היצירה המוסיקלית הישראלית וקידום יוצרים ומבצעים ישראלים, תוך מתן ביטוי למגוון הסגנונות המוסיקליים, ומגוון הטעמים התרבותיים-מוסיקליים של החברה בישראל.
4. תפקידי המועצה
אלה תפקידי המועצה:
(1) ליעץ לשר בכל נושא הנוגע למדיניות בתחום המוסיקה הישראלית, ובכל עניין הנוגע לביצוע חוק זה;
(2) ליעץ לשר בענייני חקיקה שעניינה עידוד וקידום המוסיקה הישראלית.

¹ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

² ס"ח התשל"ה, עמ' 230.

(3) לייעץ לשר בעניין קביעת מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור כאמור בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, לשם הגשמת מטרותיו של החוק, בין היתר בעניינים האלה:

- (א) קידום ועידוד מוסיקה ישראלית ובכלל זה ביצוע, הפקת תקליטים, הפקת מופעים, שידור, הפצה ושיווק של מוסיקה ישראלית;
- (ב) קידום ועידוד יוצרים, מלחינים, מחברים ומעבדים של מוסיקה ישראלית, בין השאר באמצעות מענקים;
- (ג) קידום ועידוד מבצעים, הרכבים ותזמורות המבצעים מוסיקה ישראלית, בין השאר באמצעות מענקים;
- (ד) הענקת פרסים ליוצרים, מבצעים ואנשי מקצוע בתחום המוסיקה הישראלית;
- (ה) תמיכה באירועים ופסטיבלים של מוסיקה ישראלית;
- (ו) תמיכה ושימור הזמר העברי והזמר הערבי;
- (ח) תמיכה במוסיקה ישראלית המיועדת לילדים;
- (ט) תמיכה בהתאגדויות ציבוריות של יוצרים, מבצעים, ואנשי מקצוע בתחום המוסיקה הישראלית;
- (י) תמיכה ביוצרים ומבצעים ותיקים מתחום המוסיקה הישראלית (לעניין זה, "ותיקים" – בני 60 ומעלה);
- (יא) תמיכה בסדנאות, בתי ספר וחממות למוסיקאים מקצועיים בתחום המוסיקה הישראלית;
- (יב) פעילויות אחרות לקידום המוסיקה הישראלית.

הרכב המועצה 5. (א) המועצה תהיה בת 10 חברים שימנה השר, ואלה חבריה:

- (1) שלושה חברים עובדי המדינה שהם נציגי הממשלה: עובד משרד התרבות והספורט על פי המלצת שר התרבות והספורט, עובד משרד החינוך על פי המלצת שר החינוך ועובד משרד האוצר על פי המלצת שר האוצר;
- (2) שני נציגי ציבור, אחד מתחום הלחנת מוסיקה ישראלית, ואחד מתחום הפזמונאות, על פי המלצת הארגון המייצג את מירב העוסקים בתחום;
- (3) שני נציגי ציבור, שהם מבצעים של מוסיקה ישראלית, על פי המלצת הארגון המייצג את מירב העוסקים בתחום;

- (4) שני נציגי ציבור, מתחום הפקת תקליטי מוסיקה ישראלית, על פי המלצת הארגון המייצג את מירב העוסקים בתחום ;
- (5) נציג ציבור אחד, בעל מומחיות בתחום המוסיקה הישראלית או שהוא איש אקדמיה בתחום מהתחומים הנוגעים למטרות החוק.
- (ב) המועצה, באישור השר, תמנה את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו מקרב החברים האמורים בסעיף קטן (א).
- (ג) המועצה רשאית למנות מבין חבריה ועדות משנה לנושאים שבתחום סמכותה.
- (ד) לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר המועצה.
- (ה) בהרכב המועצה יינתן ביטוי הולם לייצוגה של האוכלוסייה הערבית ולייצוגם של בני שני המינים ; לעניין זה, "ביטוי הולם" – שני נציגים לכל הפחות.
- (ו) בהרכב המועצה יינתן ביטוי למגוון סגנונות המוסיקה הישראלית, על כל מרכיבי החברה הישראלית וללא הבדל דת, גזע, מין ונטייה מינית.
6. חברי המועצה ימונו לתקופה של ארבע שנים ורשאי השר להאריך את כהונתו לתקופת כהונה אחת נוספת.
7. חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, בהתקיים אחד מאלה :
- (1) התפטר במסירת מכתב התפטרות לשר ;
 - (2) חדל להתקיים בו התנאי שבסעיף 5(א) שמכוחו מונה ;
 - (3) הורשע בעבירה כאמור בסעיף 5(ד).
8. (א) השר רשאי להעביר מכהונתו חבר במועצה לפני תום תקופת כהונתו, בהתקיים אחד מאלה :
- (1) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו ;
 - (2) נעדר ללא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה או מיותר משליש מהישיבות שקיימה המועצה בשנה אחת.
 - (ב) פקעה כהונתו של חבר המועצה לפי סעיף 7 או שהועבר מכהונתו לפי סעיף 8, יפעל השר למינוי חבר אחר במקומו בהקדם האפשרי.
9. תוקף פעולות סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

- ניגוד עניינים 10. לא יכהן כחבר במועצה מי שעלול להימצא באופן תדיר, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אישי או תפקיד אחר שלו.
- סדרי עבודת המועצה ותוקף פעולות 11. (א) המועצה תקבע את סדרי הדיון בישיבותיה ובישיבות הוועדות שמינתה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.
- (ב) יושב ראש המועצה ינהל את ישיבותיה; הוא יזמן את ישיבות המועצה ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן.
- (ג) המניין החוקי בישיבות המועצה הציבורית הוא רוב חבריה, ובהם יושב ראש המועצה או ממלא מקומו.
- (ד) החלטות המועצה יתקבלו ברוב דעות החברים המשתתפים והמצביעים בישיבה; היו הדעות שקולות, תכריע דעתו של יושב ראש המועצה, ובהעדרו - תכריע דעתו של ממלא מקומו.
- תקציב 12. תקציב שנתי לתמיכה במוסיקה הישראלית ובכלל זה לפעילות המועצה ייקבע בתכנית נפרדת, במסגרת ההקצאה לתחום פעולה - תרבות, בסעיף תקציב משרד התרבות והספורט בחוק התקציב השנתי (להלן - תחום תרבות), ולא יפחת מ-50 מיליון שקלים חדשים; לעניין זה, "תכנית", "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" - כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב.
- ביצוע ותקנות 13. השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, לרבות בעניין סדרי עבודת המועצה הציבורית.

ד ב ר י ה ס ב ר

המוסיקה מלווה בני אדם מכל התרבויות בכל שלבי חייהם. המוסיקה הישראלית, על שלל גווניה וסגנונותיה, היא נכס תרבותי ייחודי, רב גוני ומשמעותי, המהווה עמוד תווך מרכזי בתרבות הישראלית, והיא בעלת משקל בגיבוש אופייה של החברה בישראל. היוצר והיוצרת הישראלים, ללא הבדלי דת, גזע, זהות אתנית, מין, מגדר ונטייה מינית, מפגישים ביצירותיהם את האינדיבידואל עם הקולקטיב, וממזגים בין סגנונות וסוגות שיוצרים שפה תרבותית-מוסיקלית ישראלית עשירה ומיוחדת במינה. הצעת חוק זו מוגשת משום שבשלה העת להעניק ליוצרים וליצירותיהם בישראל את הכבוד הראוי להם, ולעגן בחוק את הקשר בין מדינת ישראל למוסיקה הישראלית, שהיא פסקול חיינו.

נוכח חשיבותה ומרכזיותה של המוסיקה הישראלית, מדינת ישראל חייבת לפעול ולתמוך בהמשך התפתחותה ושימורה. מיום ליום המוסיקה הישראלית נדחקת ממרכז הבמה לטובת מוסיקה מחוץ לארץ, והדור הצעיר כמעט ואינו מכיר נכסי צאן ברזל של המוסיקה הישראלית. נוסף על כך, תחום היצירה המוסיקלית ספג מהלומה קשה עם פרוץ מגיפת הקורונה, שהוביל לפגיעה אנושה בפרנסתם של

היוצרים והאמנים המקומיים.

הצעת חוק המוסיקה הישראלית מבקשת להקים מועצה למוסיקה ישראלית, אשר תהיה אמונה, בין היתר, על קידום המוסיקה הישראלית, יוצריה ומבצעייה, וכן תייעץ לממשלה בנושאים שונים הנוגעים למוסיקה הישראלית אשר מפורטים בחוק, לרבות בעניין קביעת מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור שיפעלו לקידום מטרות החוק.

כן מוצע כי נציגי המועצה ייצגו מגוון דיסציפלינות רלוונטיות, וייבחרו הן מקרב אזרחיות ואזרחים העוסקים בתחום היצירה, הן מקרב תעשיית המוסיקה בישראל, והן מקרב עובדי ועובדות המדינה. שילוב הידע של חברי המועצה יעניק למועצה ראייה רב מערכתית של תחום המוסיקה הישראלית, כך שהתמיכה הממשלתית תחולק באופן שיקדם וישמר את המוסיקה הישראלית, על כל גווניה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אבתיסאם מראענה וקבוצת חברי הכנסת (פ/3822/24).

הצעת החוק זהה לפ/3822/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)